คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๒/๒๕๖๘

บริษัท อ จำกัด โจทก์
นาย ก ที่ ๑
นาย ข ที่ ๒ จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐, ๑๔/๑
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง

เรื่อง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี และสัญญาค้ำประกันการทำงานที่กำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงใดก็ได้ มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โจทก์จ้างจำเลยที่ ๑ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ หลังจากผ่านทดลองงาน โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ ไปประจำหน่วยคอนกรีตผสมเสร็จ มีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ โดยยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลยที่ ๑ จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบรถบรรทุกของโจทก์ไว้ในครอบครอง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ นำรถเข้าแจ้งซ่อมแซมและตรวจสภาพพบว่าต้องทำการซ่อมแซมหลายรายการ อันมีสาเหตุมาจากจำเลยที่ ๑ ไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๒๕๐,๓๒๘ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลาออก โจทก์นำเงินประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ มาหักออกจากค่าเสียหาย คงเหลือค่าเสียหาย ๒๒๘,๑๓๙ บาท โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองขาดนัด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกโม่ปูน มีหน้าที่ดูแลรถ มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดรวมกับจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๑ ต้องนำรถเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามตาราง แต่จำเลยที่ ๑ เพิกเฉย ทำให้รถได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญา

และกระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่เมื่อรถบรรทุกโม่ปูนจดทะเบียนเมื่อปี ๒๕๕๔ ย่อมเสื่อมสภาพจากการใช้งานด้วย ที่โจทก์เรียกค่าเสียหายจำนวน ๒๒๘,๑๓๙ บาท เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลเห็นควรกำหนดให้ ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับจำเลยที่ ๒ สัญญาค้ำประกันการทำงานที่กำหนดว่าผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้และหรือค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอากับพนักงานทั้งสิ้นทันที อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะ

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ผู้เป็นนายจ้างเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และมิได้กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงไม่ใช่เบี้ยปรับที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะใช้ดุลพินิจปรับลดลงได้ กรณีเห็นว่าค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องโดยอาศัยข้อกำหนดในบันทึกที่ระบุว่า “หากทรัพย์สินของบริษัท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้างเกิดเสียหายและหรือสูญหายลูกจ้างยินยอมชดใช้ค่าซ่อมแซมทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อซ่อมให้ทรัพย์สินคงสภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ...” ไม่ใช่ข้อตกลงที่ลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อตกลงที่เป็นการกำหนดเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ ถึงมาตรา ๓๘๑ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้างนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี และสำหรับค่าเสียหายเพื่อละเมิดจะพึงใช้เพียงใด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

การใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายในฐานผิดสัญญาและกระทำละเมิดตามพยานหลักฐานของโจทก์ พบว่ารถยนต์มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามที่เรียกร้องถึงเพียงนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ประการต่อมา ประกาศกระทรวงแรงงานฯ ไม่ได้กำหนดแบบของสัญญาค้ำประกันไว้ เมื่อสัญญาค้ำประกันการทำงานได้ทำเป็นหนังสือแม้ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวก็ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งหมด จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ เห็นว่า สัญญาค้ำประกันการทำงานจัดทำขึ้นหลังจากประกาศกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้สัญญาค้ำประกันการทำงานต้องกำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ใช่กำหนดให้นายจ้างทำสัญญากำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงใดก็ได้ แต่จะเรียกให้รับได้ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า สัญญาค้ำประกันตามฟ้องตกเป็นโมฆะ และพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ มานั้น ชอบด้วยเหตุและผลแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา